

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1760/2532

อัยการ กรมอัยการ
นาย สุร พล เมือง สอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 13

แม้คำร้องทุกข์และคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายคนหนึ่งจะมีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเป็นล่ามแปล ก็เป็นคำร้องทุกข์และคำให้การที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้พนักงานสอบสวนใช้ผู้เสียหายเป็นล่าม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งหกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297, 309, 310, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 พระราชบัญญัติวิเทศพจนานุกรมพ.ศ. 2498 มาตรา 6, 22, 23 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 2 คืนอาวุธปืน กระสุนปืน 3 นัดของกลางแก่เจ้าของ ธิบเครื่องวิเทศพจนานุกรมพร้อมอุปกรณ์ของกลางเพื่อไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 หลบหนี ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเฉพาะจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 4 และจำเลยที่ 5 กระทำผิดตามฟ้องฐานผิดต่อเสรีภาพ กับมีความผิดฐานหน่วง

เห็นแย้งกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง มาตรา 310 ประกอบด้วยมาตรา 83 ให้ลงโทษตามมาตรา 309 วรรคสองอันเป็นบทหนักจำคุกคนละ 1 ปี รวม 2 กระหน เป็นจำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 ลงโทษจำคุก 8 เดือน และมีความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคม และส่วนใด ๆ แห่งวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6, 23 ลงโทษจำคุก 4 เดือน รวม 4 กระหน เป็นจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี จำเลยที่ 6 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ประกอบกับมาตรา 83 ลงโทษจำคุก 3 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 3 คินอาวุธปืนและกระสุนปืน 3 นัดแก่เจ้าของ รับเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข จำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 6 ฎีกาเพียงว่า คำร้องทุกข์และคำให้การชั้นสอบสวนของนายตาลทุนผู้เสียหายไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนายมิอูผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเป็นล่ำม จึงถือเสมือนว่าคดีนี้ไม่มีการร้องทุกข์และสอบสวน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด การร้องทุกข์และคำให้การชั้นสอบสวนของนายตาลทุนผู้เสียหายดังกล่าวแม้จะมีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเป็นล่ำมก็ย่อมถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะถือว่าไม่มีการร้องทุกข์และสอบสวนตามฎีกาของจำเลยที่ 6 หาได้ไม่ ฎีกาจำเลยที่ 6 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประมาณ ชั้นชื่อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------